

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 93/2543

พนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี
นายมนัส ไชยศิริ

โจทก์
จำเลย

++ เรื่อง ความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ++

++ โจทก์ฎีกา

++ โปรดดูย่อจากหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม

++ เล่มที่ 1 หน้า 48 ++

++ ขอดูชุดพิเศษโปรดติดต่อห้องบริการเอกสารสำเนาคำพิพากษา (ห้องสมุด)
ชั้น 4, 5 ++

เรื่อง ความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ

โจทก์ ฎีกาคัดค้าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๕๔๑

ศาลฎีกา รับวันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ เวลากลางวัน จำเลยมีเฮโรอีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ จำนวน ๔ หลอด น้ำหนัก ๐.๓๐ กรัม และมีกัญชาอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ จำนวน ๑ ถุง น้ำหนัก ๑ กรัม ไว้ในครอบครอง และจำหน่ายเฮโรอีนจำนวน ๒ หลอด น้ำหนัก ๐.๑๔ กรัม ให้แก่ผู้มีชื่อในราคา ๒๐๐ บาทโดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุเกิดที่ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมเฮโรอีนจำนวน ๒ หลอดที่เหลือจากการจำหน่ายให้แก่ผู้มีชื่อ และกัญชาจำนวน ๑ ถุง เป็นของกลาง กัญชาของกลางหมดไปในการตรวจพิสูจน์ ก่อนคดีนี้จำเลยเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก ๑ เดือน และปรับ ๒,๕๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ ๑ ปี ฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๓๙๙/๒๕๓๗ ของศาลชั้นต้น ภายในระยะเวลาที่รอการลงโทษจำเลยกลับมากระทำความผิดเป็นคดีนี้อีก ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔, ๗, ๘, ๑๕, ๒๖, ๖๖, ๖๗, ๗๖, ๑๐๒ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๘, ๙๑ รับเฮโรอีนของกลาง และนำโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้ในคดีดังกล่าวมาบวกเข้ากับโทษของจำเลยในคดีนี้

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้บวกโทษ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง, ๖๖ วรรคหนึ่ง, ๖๗, ๒๖ วรรคหนึ่ง, ๗๖ วรรคหนึ่ง เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๑ ฐานจำหน่ายเฮโรอีน จำคุก ๕ ปี ฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก ๒ ปี ฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก ๒ เดือน รวมโทษจำคุก ๗ ปี ๒ เดือน จำเลยให้การรับสารภาพใน

ชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ หนึ่งในสาม คงจำคุก ๔ ปี ๙ เดือน ๑๐ วัน บวกโทษจำคุก ๑ เดือน ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๓๙๙/๒๕๓๗ ของศาลชั้นต้น เข้ากับโทษในคดีนี้ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๘ รวมจำคุก ๔ ปี ๑๐ เดือน ๑๐ วัน ริมเฮโรอื่นของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิจารณากลับให้ยกฟ้อง แต่เฮโรอื่นของกลางให้รับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ เวลาประมาณ ๘ นาฬิกา ร้อยตำรวจตรีวิชา บุญส่ง และร้อยตำรวจตรีประดิษฐ์ แฉ่งน้อย ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ไปจับกุมยาเสพติดให้โทษที่บ้านจำเลย เนื่องจากสืบทราบมาว่ามีการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ ร้อยตำรวจตรีวิชากับพวกไปถึงบ้านจำเลยเวลาประมาณ ๙ นาฬิกา และกระจายกำลังซุ่มสังเกตการณ์รอบประมาณ ๑ ชั่วโมง เห็นนายสุริยะ พึ่งเพ็ญ และนายอนุสรณ์ศักดิ์ พักเสื่อขับรถจักรยานยนต์นั่งซ้อนท้ายมาที่บ้านจำเลย และยืนคุยอยู่กับจำเลยคนหนึ่ง จากนั้นจำเลยได้ออกจากบ้านไปเป็นเวลาประมาณ ๓๐ นาที แล้วกลับมายื่นสิ่งของให้แก่ นายสุริยะและนายอนุสรณ์ศักดิ์ ร้อยตำรวจตรีวิชากับพวกสงสัยว่าจะเป็นยาเสพติดให้โทษจึงให้สัญญาอนุญาตเข้าจับกุม จากการตรวจค้นพบเฮโรอื่นจำนวน ๒ หลอด และกัญชาจำนวน ๑ ถุง ที่กระเป๋ากางเกงของจำเลยจึงแจ้งข้อหาจำเลยว่ามีเฮโรอื่นและกัญชาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และจำหน่ายเฮโรอื่น จำเลยให้การรับสารภาพตามบันทึกการตรวจค้นและจับกุมเอกสารหมาย จ.๑ จากนั้นควบคุมตัว

จำเลยพร้อมของกลางไปมอบให้พนักงานตำรวจโทโกศล เลือดไทย พนักงานสอบสวนในชั้นสอบสวนแจ้งข้อหาเช่นเดียวกับชั้นจับกุม จำเลยให้การปฏิเสธ

จำเลยนำสืบว่า เมื่อเช้าวันเกิดเหตุจำเลยจะไปรับจ้างทางหญ้าจึงเดินผ่านร้านค้าของนางเล็ก และแวะซื้อเครื่องดื่มกระติ่งแดงกับบุหรืขณะที่กำลังซื้อของ นางเล็กได้ใช้ให้จำเลยนำสิ่งของซึ่งห่อด้วยกระดาษไปให้ชาย ๒ คน ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามห่างจากร้านนางเล็กประมาณ ๑๐ เมตรจำเลยจึงนำของไปส่งให้แก่ชาย ๒ คน จากนั้นได้มีเจ้าพนักงานตำรวจวิ่งออกมาจับจำเลยกับชายทั้งสองคน และขณะที่อยู่ที่สถานีตำรวจเจ้าพนักงานตำรวจได้นำกระดาษซึ่งมีการกรอกข้อความแล้วมาให้จำเลยลงลายมือชื่อโดยไม่ได้อ่านให้ฟัง

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันในชั้นฎีกาฟังได้ว่า วันเวลาเกิดเหตุตามฟ้อง เจ้าพนักงานตำรวจไปแอบซุ่มเห็นจำเลยส่งมอบเฮโรอีนให้แก่นายสุริยะและนายอนุสรณ์ศักดิ์ที่บริเวณเกิดเหตุจึงเข้าจับกุมจำเลย นายสุริยะและนายอนุสรณ์ศักดิ์นำส่งพนักงานสอบสวน โดยเฉพาะเกี่ยวกับจำเลยนั้น เจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมส่งมอบพร้อมเฮโรอีนจำนวน ๒ หลอด และกัญชาจำนวน ๑ ถุง ตามบันทึกการตรวจค้นและจับกุมเอกสารหมาย จ.๑ กล่าวหาเป็นคดีนี้ ชั้นสอบสวนจำเลยให้การปฏิเสธ

มีปัญหาต้องวินิจฉัยขั้นนี้ว่า จำเลยกระทำผิดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่ที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์มีร้อยตำรวจตรีวิชา และร้อยตำรวจตรีประดิษฐ์มาเบิกความเป็นพยานว่า ไปแอบซุ่มเห็นจำเลยส่งสิ่งของให้นายสุริยะและนายอนุสรณ์ศักดิ์จึงเข้าจับกุมค้นได้เฮโรอีนและกัญชาของกลางจากกระเป๋าทางเกงของจำเลย โดยโจทก์ยังมีนายสุริยะมาเบิกความอีกว่านายสุริยะและนายอนุสรณ์ศักดิ์มาขอซื้อเฮโรอีนจากจำเลย เมื่อจำเลยเดินไปหลังบ้านกลับมาแล้วก็ได้อาเฮโรอีนยื่นให้นายสุริยะและนาย

อนุสรณ์ศักดิ์คนละหลอด เป็นการเบิกความสอดคล้องต้องกันรับฟังได้ว่าจำเลย
กระทำผิดตามฟ้องนั้น เห็นว่า แม้โจทก์จะมีร้อยตำรวจตรีวิชา ร้อยตำรวจตรี
ประดิษฐ์และนายสุริยะมาเบิกความเป็นพยานถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวก็ตามแต่
จำเลยได้นำสืบต่อผู้ว่า เฮโรอื่นที่จำเลยส่งมอบให้แก่ นายสุริยะและนายอนุสรณ์ศักดิ์
นั้นนางเล็กเจ้าของร้านค้าของชำฝากมาให้ จำเลยไม่รู้ว่า เป็นเฮโรอื่นและเจ้าพนักงาน
ตำรวจมิได้ค้นตัวจำเลย ทั้งกฎหมายก็ได้เป็นของจำเลยด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาคำเบิก
ความของพยานโจทก์ทั้งสามปากดังกล่าวแล้วก็แตกต่างกันมีเหตุน่าสงสัยเป็น
พิรุธ โดยในเบื้องต้นนายสุริยะเบิกความว่า นายอนุสรณ์ศักดิ์เคยพานายสุริยะไปซื้อ
เฮโรอื่นจากจำเลยมาก่อน ๒ ถึง ๓ ครั้งแล้ว และที่รู้จักจำเลยก็ด้วยนายอนุสรณ์ศักดิ์
เป็นคนพาไปพบจำเลยก่อนเกิดเหตุคดีนี้ ๑ สัปดาห์อันแสดงว่านายสุริยะไม่เคยรู้จัก
จำเลยมาก่อน ที่รู้จักก็โดยการชักนำของนายอนุสรณ์ศักดิ์ แต่ตามคำให้การของนาย
อนุสรณ์ศักดิ์ในชั้นสอบสวนเอกสารหมายเลข ๒.๑ กลับได้ความว่า นายอนุสรณ์ศักดิ์
เพิ่งรู้จักจำเลยเป็นครั้งแรกในวันเกิดเหตุ และรู้จักชื่อจำเลยภายหลังที่เจ้าพนักงาน
ตำรวจจับกุมแล้ว ดังนั้นเมื่อนายอนุสรณ์ศักดิ์ก็เพิ่งรู้จักจำเลยในวันเกิดเหตุจึงเป็นไปได้
ไม่ได้ที่นายอนุสรณ์ศักดิ์จะเป็นผู้พานายสุริยะไปซื้อเฮโรอื่นจากจำเลยก่อนคดีนี้มา
๒ ถึง ๓ ครั้งแล้วเช่นกัน การที่นายสุริยะเบิกความว่ารู้จักจำเลยก่อนเกิดเหตุคดีนี้ ๑
สัปดาห์โดยนายอนุสรณ์ศักดิ์เป็นคนพาไปพบจำเลยนั้น จึงไม่มีน้ำหนักที่จะให้รับ
ฟังได้เช่นนั้น ประกอบกับที่นายสุริยะเบิกความตอบทนายความจำเลยถามค้านว่า ที่
เคยไปซื้อเฮโรอื่น ๒ ถึง ๓ ครั้งนั้นไปซื้อกับผู้หญิงคนหนึ่งที่บ้านค้าของชำอยู่บริเวณ
หน้าบ้านจำเลยด้วยเช่นนี้จึงเป็นพฤติการณ์ที่ทำให้เห็นว่า นายสุริยะและนายอนุสรณ์
ศักดิ์ไม่เคยรู้จักกับจำเลยมาก่อนซึ่งเชื่อมกับคำเบิกความของจำเลย นอกจากนี้นาย
สุริยะได้เบิกความตอบทนายความจำเลยถามค้านอีกว่า ในวันเกิดเหตุไปติดต่อบริษัท
เฮโรอื่นที่ร้านค้าของชำ ผู้หญิงที่เคยขอซื้อบอกให้เลี้ยวไปรอในซอยเดียวจะมีคนเอา
มาให้ ได้ไปรอประมาณครึ่งชั่วโมง จำเลยก็ถือเฮโรอื่นมาให้จำนวน ๒ หลอด บอกว่า

มีคนฝากมาให้ พอดีเจ้าพนักงานตำรวจเข้ามาจับกุมก็ยิ่งทำให้เห็นว่า จำเลยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเพียงผู้รับฝากเฮโรอีนมามอบให้แก่นายสุริยะและนายอนุสรณ์ศักดิ์เท่านั้น นายสุริยะและนายอนุสรณ์ศักดิ์มีได้มาติดต่อขอซื้อเฮโรอีนจากจำเลย อันเป็นการเชื่อมกับคำเบิกความของจำเลยที่ว่า นางเล็กเจ้าของร้านค้าของชำฝากมาให้ นายสุริยะและนายอนุสรณ์ศักดิ์ซึ่งจำเลยไม่เคยรู้จักมาก่อน แต่การที่จำเลยนำเฮโรอีนไปมอบให้นายสุริยะและนายอนุสรณ์ศักดิ์นั้นจะถือว่าเป็นการจำหน่ายเฮโรอีนโดยการแบ่งงานกันทำกับนางเล็กเจ้าของร้านค้าของชำที่จะลงโทษจำเลยในความผิดฐานจำหน่ายเฮโรอีนได้ตามที่โจทก์ฎีกาหรือไม่นั้น เห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยเป็นเพียงผู้รับฝากเฮโรอีนจากนางเล็กนำไปให้นายสุริยะและนายอนุสรณ์ศักดิ์เท่านั้นดังที่วินิจฉัยมาแล้ว ดังนั้นการที่จะรับฟังลงโทษจำเลยฐานจำหน่ายเฮโรอีนได้ก็ต่อเมื่อรับฟังได้ว่าจำเลยได้รู้ว่าห่อของที่นำไปให้นายสุริยะและนายอนุสรณ์ศักดิ์เป็นเฮโรอีนเท่านั้น แต่จำเลยจะรู้ว่าเป็นเฮโรอีนหรือไม่นั้น เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ของจำเลยตามคำเบิกความของนายสุริยะที่ว่า เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจเข้าจับกุม จำเลยยืนเฉย ๆ ไม่ได้วิ่งหนีไปไหน เจ้าพนักงานตำรวจสอบถามจำเลยก็ตอบปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่อง จึงเห็นได้ว่า หากจำเลยรู้ว่าห่อของที่จำเลยรับฝากจากนางเล็กนำมาให้นายสุริยะและนายอนุสรณ์ศักดิ์เป็นเฮโรอีนแล้ว โดยสัญญาติญาณจำเลยคงจะวิ่งหนีไปไม่ยอมให้จับกุมการที่จำเลยมิได้หลบหนีจึงอาจเป็นไปได้ว่าจำเลยไม่รู้ว่าห่อของที่นำมาให้นายสุริยะและนายอนุสรณ์ศักดิ์เป็นเฮโรอีน ประกอบกับโจทก์ก็มีได้นำสืบให้เห็นว่าจำเลยได้เกี่ยวข้องเป็นผู้ร่วมจำหน่ายเฮโรอีนกับนางเล็กด้วยหรือไม่ อย่างไรก็ตามพฤติการณ์จึงน่าจะเชื่อว่าจำเลยคงจะไม่ทราบว่าเป็นห่อเฮโรอีน ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่าเจ้าพนักงานตำรวจค้นเฮโรอีนได้จากจำเลยจำนวน ๒ หลอด และกัญชาจำนวน ๑ ถุงนั้น นายสุริยะพยานโจทก์ก็มีได้เบิกความถึงว่าเจ้าพนักงานตำรวจได้ค้นตัวจำเลยแต่อย่างใด คงเบิกความตอบโจทก์ว่า เจ้าพนักงานตำรวจค้นตัวนายอนุสรณ์ศักดิ์ได้เฮโรอีนจำนวน ๒ หลอด และยึดกัญชาวางอยู่ที่เชียงใหม่ ๑ บริเวณปากกล้วยไว้ โดย

ตอบทนายความจำเลยถามค้านว่า จำเลยปฏิเสธว่ากัญชาไม่ใช่ของจำเลยเช่นกัน อันแสดงว่าจำเลยได้ให้การปฏิเสธว่าเจ้าพนักงานตำรวจมิได้ตรวจค้นได้เฮโรอีนและกัญชาจากจำเลยทั้งนำสืบปฏิเสธความถูกต้องของบันทึกการตรวจค้นและจับกุมที่บันทึกไว้ว่าจำเลยรับสารภาพตามข้อกล่าวหาตามบันทึกการตรวจค้นและจับกุม เอกสารหมาย จ.๑ ด้วย ประกอบกับเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจควบคุมจำเลยส่งมอบให้แก่พนักงานสอบสวน จำเลยก็ให้การปฏิเสธด้วยเช่นนี้พยานหลักฐานของโจทก์ที่นำสืบมาจึงยังไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่าจำเลยกระทำผิดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษายกฟ้องนั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน.

(พินิจ เพชรรุ่ง-อริราช มณีภาค-ไพศาล เจริญวุฒิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>